

Memahami Negara Hukum

Kelompok 4

- Abdul Aziz
- Luqman Ananta A H
- Nurwahib Zakki Yahya
- Vira Alfita Yunia

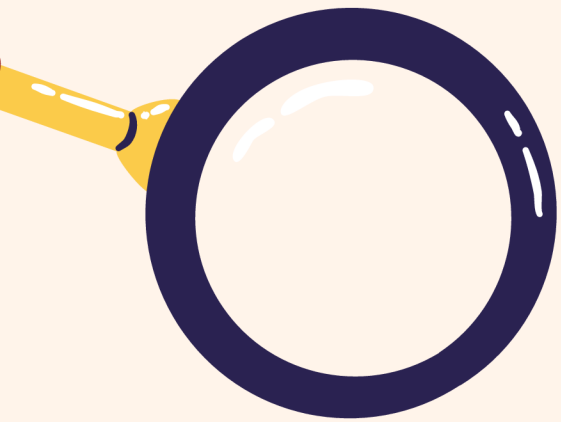




Apa Itu Negara Hukum ?

Definisi

Negara hukum adalah sistem di mana semua tindakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, nggak ada yang bisa bertindak seenaknya tanpa aturan yang jelas



Prinsip-prinsip Negara Hukum



Prinsip Negara Hukum

1 Supremasi Hukum

2 Kesetaraan di Depan Hukum

3 Kepastian Hukum

4 Pembatasan Kekuasaan

1 Perlindungan Hak Asasi Manusia

2 Peradilan yang Bebas

3 Legalitas

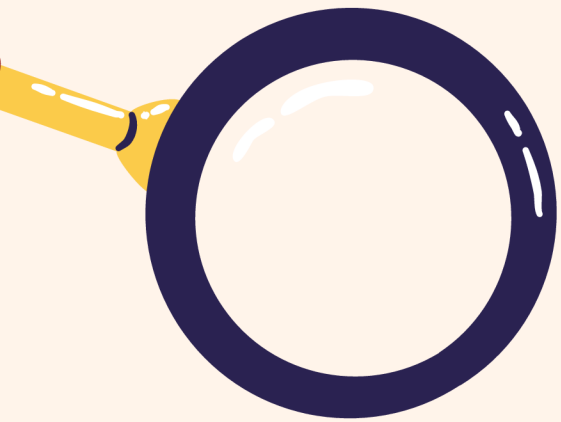
4 Proses Hukum yang Adil



Negara Hukum di Indonesia

Diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."





Perbedaan Negara Hukum dan Negara Kekuasaan



Negara Hukum

- 1 Kekuasaan diatur oleh hukum
- 2 Bertujuan menegakkan keadilan
- 3 Menghormati dan melindungi hak asasi manusia
- 4 Membagi kekuasaan agar tidak ada yang dominan

Negara Kekuasaan

- 1 Penguasa bisa bertindak seenaknya
- 2 Mempertahankan kekuasaan
- 3 Hak asasi sering kali dilanggar
- 4 Kekuasaan terpusat di satu pihak



Tantangan Negara Hukum di Indonesia

Korupsi, kolusi, nepotisme, dan penegakan hukum yang masih belum sepenuhnya bebas dari intervensi.

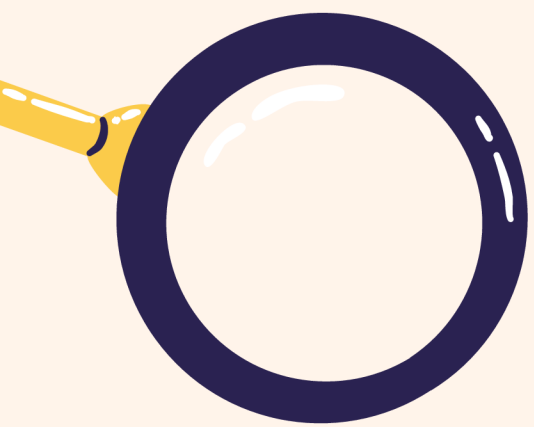


Sejarah dan Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia

Masa Pra-Kolonial

- 
- 1 Indonesia yang masih terpecah dan masih bentuk kerajaan kerajaan
 - 2 Hukum yang didominasi adat dan juga tradisi masyarakat
 - 3 Hukum yang berbeda antar daerah satu dengan yang lain
 - 4 Hukum yang dikendalikan oleh kerajaan dan juga pemimpin adat





Sejarah dan Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia



Masa Kolonial (Belanda)

- 1 Hukum dari bangsa eropa(belanda) *ditransfer* ke Indonesia
- 2 Terdapat dua tata peradilan yaitu hukum untuk pribumi dan belanda
- 3 Hukum yang diperuntukkan untuk diskriminasi kaum pribumi
- 4 Hukum yang digunakan untuk menguntungkan bangsa belanda

Masa Kolonial (Jepang)

- 1 Masa genting untuk jepang karena perang dengan blok sekutu
- 2 Jepang masih menerapkan hukum belanda dengan suatu syarat
- 3 Menghapus dua tata peradilan untuk semua golongan kecuali jepang

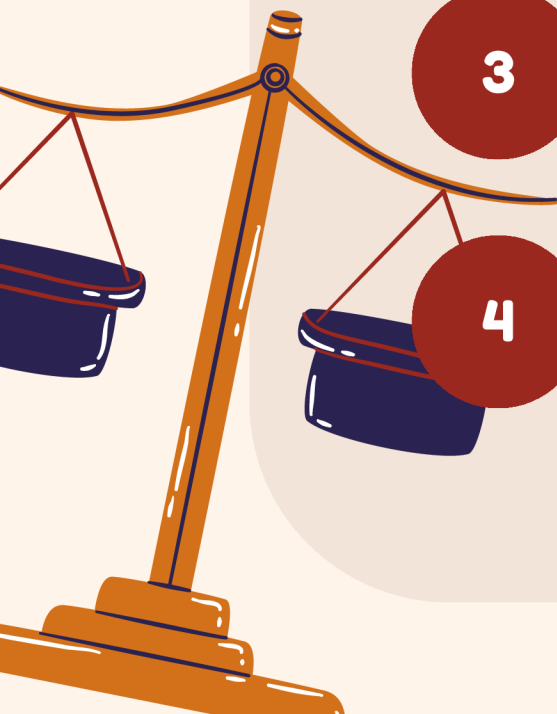




Masa Kemerdekaan



Orde Lama

- 1 Pembangunan Negara hukum melalui UUD 1945
 - 2 Konstitusi RIS 1949 menyatakan Indonesia adalah negara hukum
 - 3 Hukum di Indonesia masih lemah dan masih dalam masa transisi
 - 4 Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan kepada pemerintah
- 

Orde Baru

- 1 Hukum digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.
 - 2 Sistem peradilan sering diintervensi oleh pemerintah
 - 3 Penegakan hukum berpihak pada penguasa, korupsi meluas
 - 4 Kebebasan politik dibatasi, hukum menekan oposisi.
- 



Masa Kemerdekaan

Masa Reformasi-Sekarang

- 1 Reformasi menekankan demokrasi dan negara hukum.
 - 2 Dibentuknya lembaga independen seperti MK dan KPK.
 - 3 Kebebasan berekspresi dan HAM lebih dihargai.
 - 4 Tantangan korupsi masih ada, namun supremasi hukum diperkuat.
- 

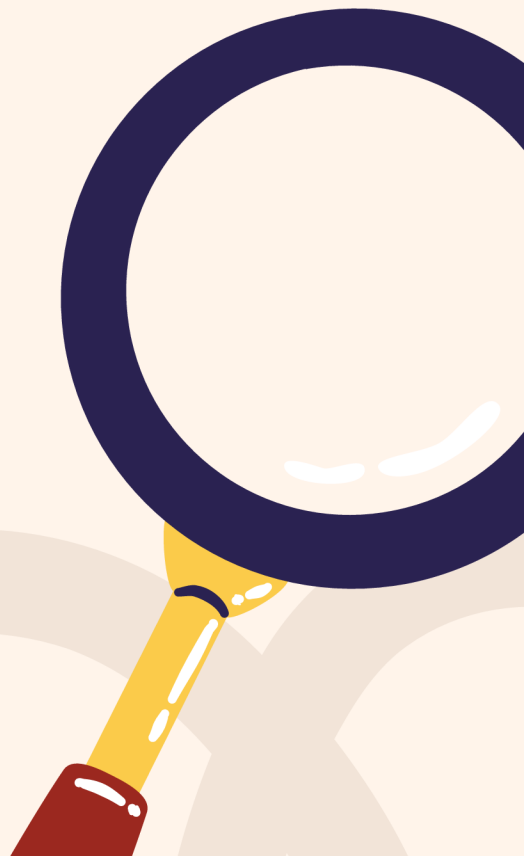


Struktur dan elemen-elemen utama dalam sistem peradilan di Indonesia:

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Komisi Yudisial



Mahkamah Agung



Definisi

Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia

1

Melakukan kasasi

2

Melakukan peninjauan kembali

3

Membina keseragaman
penerapan hukum

Mahkamah Agung

Membawahi :



Peradilan Umum :

- Pengadilan Negeri
- Pengadilan Tinggi



Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN)



Peradilan Agama



Peradilan Militer:

- Pengadilan Militer
- Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Khusus :



Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor)



Pengadilan Hubungan
Industrial

Proses Peradilan :

Penyelidikan & Penyidikan

Pengadilan

Penuntutan

Banding / Kasasi



Mahkamah Konstitusi



Definisi

Lembaga tinggi yang mengawal konstitusi dan memastikan undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945

1

judicial review

2

Memutus sengketa

3

Memutus pembubaran partai politik

3

Menjaga integritas sistem demokrasi

Komisi Yudisial



Definisi

Lembaga independen yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan perilaku hakim

1

Mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR

2

mengawasi perilaku hakim

3

Menegakkan kode etik dan perilaku hakim

Studi kasus



Terima Kasih!

